碧江区中南门古城“11•21”一般物体打击事故

调

查

报

告

碧江区中南门古城“11•21”一般事故调查组

2024年3月

目　录

一、事故简要经过 - 1 -
二、事故相关企业情况 - 2 -
(一)铜仁博宇百兴传媒有限公司 - 2 -
(二)贵州旭诺餐饮管理有限公司 - 2 -
(三)铜仁市丽鑫酒店管理有限公司 - 3 -
三、涉及事故相关政府单位 - 4 -
四、事故相关公司及个人的基本关系 - 4 -
(一)铜仁市丽鑫酒店管理有限公司与贵州旭诺餐饮管理有限公司 - 4 -
(二)贵州旭诺餐饮管理有限公司与铜仁博宇百兴传媒有限公司 - 4 -
(三)铜仁博宇百兴传媒有限公司与王碧生 - 4 -
(四)相关责任人员情况 - 5 -
五、事故发生经过及应急救援和善后处理情况 - 5 -
(一)事故发生经过 - 5 -
(二)事故应急处置及善后处理情况 - 6 -
六、事故死亡人员和直接经济损失 - 6 -
七、事故原因分析 - 6 -
八、有关单位、企业存在的主要问题 - 7 -
(一)铜仁市碧江区锦江街道办事处 - 7 -
(二)铜仁市丽鑫酒店管理有限公司 - 7 -
(三)贵州旭诺餐饮管理有限公司 - 7 -
(四)铜仁博宇百兴传媒有限公司 - 7 -
九、对相关单位的处理建议 - 8 -
十、对事故有关责任人处理建议 - 10 -
十一、事故防范和整改措施建议 - 12 -

碧江区中南门古城“11•21”一般物体打击事故调查报告

市委巡察办第四轮巡察反馈碧江区中南门古城大食府2022年11月19日(经核实事故发生时间为2022年11月21日)发生的一起致一人死亡的物体打击事故(中南门古城大食府LED显示屏倾倒造成1名工人死亡)，直接经济损失70万元。接到该事故的函报后，碧江区人民政府高度重视，根据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)《贵州省安全生产条例》，于2023年10月19日，碧江区人民政府成立了以区应急管理局、区人社局、区城管局、区总工会等单位组成的中南门古城“11•21”一般事故调查组。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质，提出了事故防范和整改措施的相关建议。

经事故调查组认定，**碧江区中南门古城“11•21”一般事故是一起一般物体打击生产安全责任事故。**

一、事故简要经过

2022年11月21日14时许，碧江区中南门古城大食府戏台LED显示屏产权所有人、现场维护维修负责人王碧生(男，59岁，身份证号：513522********0036，户籍地址：重庆市秀山县平凯镇

便民巷31号)带领文强(男,44岁,身份证号:522226********283X,户籍地址:贵州省印江土家族苗族自治县洋溪镇银坳村吊家沟组)、陈荣伟(男,38岁,身份证号:522226********6410,户籍地址:贵州省印江土家族苗族自治县杨柳镇何家村陈家寨组)为铜仁博宇百兴传媒有限公司在中南门古城大食府外戏台搭建的LED显示屏进行维修,在维修过程中,LED显示屏发生脱落,将王碧生砸伤,经铜仁市第二人民医院抢救无效,于2022年11月21日17时22分死亡。

二、事故相关企业情况

(一)铜仁博宇百兴传媒有限公司

该公司于2017年7月27日成立,注册资本伍拾万人民币,信用代码/税号为:91520602MA6E6Y5C68,法定代表人任昀,营业期限:2017年7月27日至无固定期限,地址:贵州省铜仁市碧江区麒龙国际会展城写字楼D1幢9F,登记机关:铜仁市碧江区市场监督管理局。经营范围包括:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(广告设计、制作及代理:影视制作,广告耗材销售)

(二)贵州旭诺餐饮管理有限公司

该公司于2021年2月4日成立,注册资本伍拾万人民币,信用代码/税号为:91522301MAAKAEBP0Y,法定代表人王刚刚,

营业期限：2021 年 2 月 4 日至无固定期限，地址：贵州省铜仁市碧江区中南门古城铜仁大食府，登记机关：铜仁市碧江区市场监督管理局。经营范围包括：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。(餐饮管理；餐饮服务；餐饮管理咨询；餐饮项目策划；食品加工技术咨询及转让；餐饮文化交流活动及展览策划)

(三)铜仁市丽鑫酒店管理有限公司

该公司成立于 2021 年 3 月 16 日，注册资本壹亿人民币，信用代码/税号为：91520600MAAKCNW486，法定代表人李英，营业期限：2021 年 3 月 16 日至无固定期限，地址：贵州省铜仁市碧江区环西路 67 号 1 栋，登记机关：铜仁市市场监督管理局。经营范围包括：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。(酒店管理；住宿服务；商务、旅游信息咨询；会务服务；餐饮服务；展览展示服务；礼仪服务；企业形象策划、设计、制作、发布广告；文化艺术交流活动组织与策划；商贸百货；泊车服务、汽车租赁服务；物业服务)

三、涉及事故相关政府单位

铜仁市碧江区锦江街道办事处。

四、事故相关公司及个人的基本关系

(一)铜仁市丽鑫酒店管理有限公司与贵州旭诺餐饮管理有限公司

2021年5月13日，铜仁市丽鑫酒店管理有限公司与贵州旭诺餐饮管理有限公司签订委托运营管理合同，期限为8年。合同约定铜仁市丽鑫酒店管理有限公司将铜仁大食府美食城筹备及整体运营管理全权委托贵州旭诺餐饮管理有限公司进行处理，铜仁市丽鑫酒店管理公司负责公共部分的公共设施设备安全检查和维修维护。

(二)贵州旭诺餐饮管理有限公司与铜仁博宇百兴传媒有限公司

2022年11月19日，贵州旭诺餐饮管理有限公司与铜仁博宇百兴传媒有限公司，签订大食府外舞台LED屏幕投放合作协议书，合同有效时间：2022年11月19日至2023年11月19日。贵州旭诺餐饮管理有限公司免费提供大食府外舞台LED屏的用电，铜仁博宇百兴传媒有限公司免费为贵州旭诺餐饮管理有限公司提供宣传业务活动。

(三)铜仁博宇百兴传媒有限公司与王碧生

2022年11月19日，铜仁博宇百兴传媒有限公司与王碧生签订联合经营《古城大食府外舞台LED屏》协议书，双方共同投资，联合经营，利润均分。

(四)相关责任人员情况

1.任昀，女，铜仁博宇百兴传媒有限公司法定代表人、总经理，负责公司的全面管理工作。

2.李小海，男，铜仁博宇百兴传媒有限公司副总经理，对公司所接的项目具体负责。

3.王碧生，男，铜仁大食府 LED 显示屏产权所有人，现场维护维修实际负责人。

4.何长江，男，贵州旭诺餐饮管理有限公司实际负责人，负责公司的全面管理工作。

5.文艺翔，男，时任贵州旭诺餐饮管理有限公司法定代表人。

6.李英，女，铜仁市丽鑫酒店管理有限公司法定代表人，负责公司的全面管理工作。

7.黄超，男，铜仁市丽鑫酒店管理有限公司餐饮管理事业部副经理，大食府项目负责人。

五、事故发生经过及应急救援和善后处理情况

(一)事故发生经过

2022 年 11 月 21 日 14 时许，王碧生带领文强、陈荣伟为铜仁中南门古城大食府戏台搭建的 LED 显示屏做维修，在拆除 LED 屏幕过程中造成整块屏幕脱落，将王碧生砸伤。随后与王碧生一起做工的工友文强、陈荣伟联系 120 急救中心，将王碧生送往铜仁市第二人民医院进行抢救，2022 年 11 月 21 日 17 时 22 分王碧生经医院抢救无效死亡。

(二)事故应急处置及善后处理情况

事故发生后，铜仁市公安局碧江分局市中派出所接到铜仁市第二人民医院电话，请求派出所核实死者(王碧生)身份，市中派出所值班民警武舟到医院了解情况后随即将文强、陈荣伟等相关人员带回派出所进行询问。经询问了解，初步判定该事故排除他杀，认定为意外死亡事件。2022 年 11 月 22 日晚上 23 时许，事故涉及相关企业及死者家属在铜仁市碧江区锦江街道办事处的主持协调下达成赔偿协议，由贵州旭诺餐饮管理有限公司和铜仁博宇百兴传媒有限公司各自赔偿 35 万人民币(共计 70 万元人民币)给死者家属，家属对协商结果无异议。

六、事故死亡人员和直接经济损失

(一)死亡人员情况。王碧生(男，59 岁，身份证号：513522********0036，户籍地址：重庆市秀山县平凯镇便民巷 31 号)，LED 显示屏产权所有人、现场维护维修负责人。

(二)直接经济损失情况。依据《企业职工伤亡事件经济损失统计标准》(GB6721-1986)规定，调查认定本次事故造成直接经济损失 70 万元。

七、事故原因分析

(一)事故直接原因。陈荣伟和文强在拆除 LED 屏幕过程中造成整块屏幕脱落，王碧生上前准备扶住脱落的屏幕，结果被脱落的屏幕砸伤，后经抢救无效死亡。

(二)事故间接原因。王碧生、陈荣伟和文强在没有采取任何

安全防护措施、佩戴安全防护用具和安全管理人员未在场的情况下违规拆除LED屏。

八、有关单位、企业存在的主要问题

(一)铜仁市碧江区锦江街道办事处

安全生产理论知识不足,将事故误判成意外事件,未按照《中共铜仁市碧江区委办公室、铜仁市碧江区人民政府办公室关于进一步规范全区紧急信息报送有关事宜的通知》,将事故信息向上级部门报送。

(二)铜仁市丽鑫酒店管理有限公司

该公司在将大食府承包给贵州旭诺餐饮管理有限公司后,未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议,或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责,违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条规定[①]。

(三)贵州旭诺餐饮管理有限公司

该公司在与铜仁博宇百兴传媒有限公司签订合同之后,未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议,或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责,违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条规定。

(四)铜仁博宇百兴传媒有限公司

---

①《中华人民共和国安全生产法》第四十九条规定:生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的,生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议,或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责;生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理,定期进行安全检查,发现安全问题的,应当及时督促整改。

该公司安全生产主体责任落实不到位，未制定本单位生产安全事故应急救援预案，违反《中华人民共和国安全生产法》第八十一条规定[②]。对员工未开展安全教育培训，从业人员安全知识不足，意识不强，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条规定[③]。未组织人员对大食府外舞台 LED 屏幕安装情况开展隐患排查，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条规定[④]。未为员工配备劳动安全防护用品，对员工的安全管理不到位，任由公司员工在没有任何安全保护措施违规拆卸 LED 屏幕，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十五条规定[⑤]，对事故的发生负有责任。

九、对相关单位的处理建议

(一)铜仁市丽鑫酒店管理有限公司。该公司在将大食府承包给贵州旭诺餐饮管理有限公司后，未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各

---

②《中华人民共和国安全生产法》第八十一条规定：生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

③《中华人民共和国安全生产法》第二十八条规定：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

④《中华人民共和国安全生产法》第四十一条规定：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

⑤《中华人民共和国安全生产法》第四十五条规定：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

自的安全生产管理职责。建议由行业主管部门区工业和商务局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条规定⑥，对铜仁市丽鑫酒店管理有限公司进行行政处罚，并报区应急管理局备案。

（二）贵州旭诺餐饮管理有限公司。该公司在与铜仁博宇百兴传媒有限公司签订合同之后，未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。建议由行业主管部门区工业和商务局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条规定，对贵州旭诺餐饮管理有限公司进行行政处罚，并报区应急管理局备案。

（三）铜仁博宇百兴传媒有限公司。该公司未当配备专职或者兼职的安全生产管理人员，未制定相应安全生产管理制度和应急预案，对员工未开展安全培训教育。在大食府外舞台 LED 屏幕维修期间未明确安全管理人员，未对设备的安装情况开展隐患排查。对员工的安全管理不到位，任由公司员工在没有任何安全保

---

⑥《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条规定：生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。

生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

护措施情况下违规拆卸 LED 屏幕。安全生产主体责任落实不到位，安全管理、隐患排查、安全教育培训不到位，对事故的发生负有责任。建议由碧江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款规定[⑦]，对铜仁博宇百兴传媒有限公司进行行政处罚。

(四)铜仁市碧江区锦江街道办事处。未按照《中共铜仁市碧江区委办公室、铜仁市碧江区人民政府办公室关于进一步规范全区紧急信息报送有关事宜的通知》，未将事故信息向上级部门报送，建议责成锦江街道办事处向区委、区政府作出深刻书面检讨。

十、对事故有关责任人处理建议

(一)王碧生，铜仁大食府 LED 显示屏产权所有人、现场维护维修实际负责人。未有效履行主要负责人安全生产工作职责，督促、检查本项目安全生产工作不到位，没有进行安全生产隐患排查，在不具备拆装条件的情况下，违规指挥工人拆卸 LED 显示屏，导致事故的发生。对事故负有责任，由于王碧生在该事故中死亡，建议不予追究责任。

(二)任昀，铜仁博宇百兴传媒有限公司法定代表人。未有效履行主要负责人安全生产工作职责，督促、检查本企业的安全生产工作不到位，组织实施本公司安全生产教育培训不到位，对事故的发生负有责任。建议碧江区应急管理局根据《中华人民共和

⑦《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款规定：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

国安全生产法》第九十五条第一款规定[⑧]，对其给予行政处罚。

(三)李小海，铜仁博宇百兴传媒有限公司副总经理。未有效履行分管负责人安全生产工作职责，督促、检查本企业的安全生产工作不到位，组织实施本单位安全生产教育培训不到位，对事故的发生负有责任。建议碧江区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定[⑨]，对其给予行政处罚。

(四)文艺翔，时任贵州旭诺餐饮管理有限公司法定代表人。在贵州旭诺餐饮管理有限公司与铜仁博宇百兴传媒有限公司签订合同之后，未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。建议由行业主管部门区工业和商务局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条规定，对其给予行政处罚，并报区应急管理局备案。

(五)何长江，贵州旭诺餐饮管理有限公司实际负责人。在贵州旭诺餐饮管理有限公司与铜仁博宇百兴传媒有限公司签订合同之后，未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。建议由行业主管部门区工业和商务局依据《中华人民共和国安全生

---

⑧《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款规定：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

⑨《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第规定：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

产法》第一百零三条规定，对其给予行政处罚，并报区应急管理局备案。

(六)李英，铜仁市丽鑫酒店管理有限公司法人代表。公司在将大食府承包给贵州旭诺餐饮管理有限公司后，未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。建议由行业主管部门区工业和商务局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条规定，对其给予行政处罚，并报区应急管理局备案。

(七)黄超，铜仁市丽鑫酒店管理有限公司餐饮管理事业部副经理。作为大食府的项目负责人，公司在将大食府承包给贵州旭诺餐饮管理有限公司后，未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。建议由行业主管部门区工业和商务局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条规定，对其给予行政处罚，并报区应急管理局备案。

十一、事故防范和整改措施建议

(一)强化企业安全生产主体责任。古邑集团要加强对铜仁市丽鑫酒店管理有限公司的管理，督促落实安全管理责任。铜仁市丽鑫酒店管理有限公司、铜仁博宇百兴传媒有限公司和贵州旭诺餐饮管理有限公司要针对该事故暴露出的问题，深刻吸取教训，并进一步规范企业安全生产管理制度，完善职工劳务合同。特别是铜仁博宇百兴传媒有限公司要切实落实好安全生产主体责任，成立领导小组、强化隐患排查整治、加强安全教育培训和为员工配备劳动防护用品，对安全要严格把关，进一步提升公司人员的

安全意识。铜仁博宇百兴传媒有限公司要加强员工安全管理，根据企业相关规章制度对文强、陈荣伟进行处理，强化安全意识。

（二）深化事故隐患排查整治工作。铜仁市碧江区锦江街道办事处安委会要深刻吸取事故教训，进一步完善各类事故隐患巡查检查工作机制，建立风险隐患清单，落实整改和管控工作，进一步规范生产安全工作体系；区工业和商务局要对全区餐饮行业加强监管，强化隐患排查整治力度；区城市管理局要对全区户外广告的安全情况开展全面摸排，及时排查和整治存在的事故隐患，严防问题隐患发现不及时或治理不及时，导致生产安全事故发生。

（三）进一步强化信息报送工作。为切实规范生产安全事故信息报送工作，畅通信息报送渠道，有效应对和处置生产安全事故，在今后工作中，铜仁市碧江区锦江街道办事处要严格按照《中共铜仁市碧江区委办公室、铜仁市碧江区人民政府办公室关于进一步规范全区紧急信息报送有关事宜的通知》及时上报信息，坚决杜绝瞒报、迟报、谎报、漏报。

（四）全面开展安全教育培训。铜仁市碧江区锦江街道办事处安委会要强化安全工作统筹力度，对辖区企业要加强安全生产知识的宣传，督促企业加强组织安全培训学习，深入学习法律法规、企业安全管理制度、安全操作规程，全面掌握安全生产规章制度和安全操作技能，提高从业人员安全防范意识。

碧江区中南门古城“11•21”一般事故调查组

2024 年 3 月 1 日